

Nr. 150 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei. 12. Oktober 1937

R 43 II/286, Bl. 83–85 Durchschlag als Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Namen der vormals in Deutschland regierenden Familien.

Die Namensführung der Mitglieder der ehemals regierenden Häuser wird reichsrechtlich einmal durch den Umstand bestimmt, daß die landesherrliche Gewalt der früheren Landesfürsten erloschen ist; weiter ist dafür Art. 109 der Weimarer Verfassung maßgebend, nach dem Adelsbezeichnungen als Namensbestandteile fortgeführt werden dürfen².

Bezeichnungen, die sich lediglich als Ausfluß der landesherrlichen Gewalt darstellten, wie Kaiser, König, Großherzog, Kronprinz u. ä., waren mit der staatsrechtlichen Stellung ihrer Inhaber untrennbar verknüpft. Nach dem Fortfall der landesherrlichen Gewalt dürfen sie daher nicht weitergeführt werden. Eine Schwierigkeit besteht insofern, als nicht immer klar ist, ob bestimmte Bezeichnungen (z. B. Herzog, Fürst) im Einzelfall als Ausfluß der landesherrlichen Gewalt oder als Adelsbezeichnung geführt werden. Wurde die Bezeichnung nur von dem regierenden Fürsten geführt, wird sie regelmäßig nicht als eine dem Chef des Hauses zustehende Sonderbezeichnung, sondern als Ausdruck der landesherrlichen Gewalt anzusehen sein.

Eine Schwierigkeit ergibt sich weiter aus der Tatsache, daß die von den Mitgliedern der ehemals regierenden Häuser geführten Bezeichnungen vielfach aus einer Aneinanderreihung zahlreicher Titel bestehen, die schon aus praktischen Gründen als Namen ausscheiden müßten.

Trotz dieser Schwierigkeiten sind nur in den Ländern Preußen, Thüringen, Hessen, Oldenburg und Schaumburg-Lippe gesetzliche Bestimmungen erlassen worden, die die reichsrechtlichen Vorschriften klarstellten und ergänzten. Die übrigen Länder haben teilweise im Verwaltungswege, sei es gelegentlich der Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Fürstenhaus, sei es aus anderem Anlaß, zur Frage der Namensführung Stellung genommen, teilweise haben sie auf eine ergänzende Regelung auch verzichtet und dem ehemaligen Fürstenhaus die Wahl der Namensbezeichnung stillschweigend überlassen.

Dabei ist hervorzuheben, daß nicht in allen Fällen, in denen durch Gesetz oder Verwaltungsakt die Namensführung beeinflußt wurde, dem Umstande Rechnung getragen worden ist, daß die nur aus der landesherrlichen Gewalt hervorgehenden Bezeichnungen mit deren Fortfall gleichfalls fortgefallen sind. So hat z. B. Oldenburg durch Gesetz dem ehemals regierenden Großherzog³ sowie dem Erbgroßherzog⁴ und ebenfalls ihren Frauen die Weiterführung der bisher geführten Bezeichnungen, wenn auch ohne Beifügung der Worte „von Oldenburg“, ausdrücklich gestattet. Ähnlich hat die

¹ Reinkonzept in R 1501/127430, Bl. 121–126. Das Schreiben war veranlaßt durch den Auftrag des StSPrk an den RIM vom 9. 4. 1937, über Rechtsgrundlagen und Praxis der Namensführung durch die ehern, landesherrlichen Familien zu berichten; ebd. Bl. 7f. Anfrage des RIM an die Landesregierungen zu den einschlägigen landesrechtl. Bestimmungen und deren Antworten s. ebd. Bl. 9ff. Die Ergebnisse lagen diesem Schreiben als Zusammenstellung bei, auf sie sei für das Folgende generell verwiesen; R 43 II/286, Bl. 86–90; R 1501/127430, Bl. 127–139.

² Art. 109 (2) WRV lautete: „Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden.“

³ Friedrich August Großherzog von Oldenburg (1852–1931).

⁴ Nikolaus Friedr. Wilh. Erbgroßherzog von Oldenburg (*1897).

Bayerische Regierung die Führung der Bezeichnung Kronprinz von Bayern⁵ durch Verwaltungsanordnung ausdrücklich zugelassen.

Soweit eine landesgesetzliche Regelung getroffen ist, wird diese von den einzelnen Mitgliedern der ehemals regierenden Häuser nicht immer beachtet; dabei ist allerdings nicht immer festzustellen, ob die Mitglieder sich selbst des unrichtigen Namens bedienen oder sich nur von anderer Seite mit diesem Namen bezeichnen lassen. So wird z. B. der frühere Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont in der Öffentlichkeit regelmäßig mit diesem Namen weiterbezeichnet⁶, obwohl ihm nach dem auch in Waldeck eingeführten preußischen Adelsgesetz vom 23. Juni 1920 ([Pr]GS. S. 367) nur der Name Prinz zu Waldeck und Pyrmont zusteht.

In einigen Fällen haben auch Mitglieder ehemals regierender Häuser ohne behördliche Genehmigung ihren Namen geändert. So haben die Mitglieder des ehemaligen Braunschweigischen Herzogshauses den zusätzlichen Namen Prinz von Hannover angenommen. Weiter hat sich z. B. der derzeitige Chef des ehemaligen Sächsischen Königshauses⁷ zu der Bezeichnung Prinz und Herzog zu Sachsen noch die Bezeichnung Markgraf von Meißen zugelegt.

Auch der Bestimmung des § 1355 BGB⁸ wird häufig insofern nicht Rechnung getragen, als die Ehefrauen von Mitgliedern ehemals regierender Häuser vielfach entsprechend dem früheren Adelsrecht zusätzlich zu dem Namen ihres Ehemannes auch ihren Mädchennamen führen. So bedient sich z. B. die ehemalige Großherzogin von Mecklenburg⁹ des Namens Großherzogin von Mecklenburg, Prinzessin von Hannover, Kgl. Prinzessin von Großbritannien und Irland, Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg.

Weiter sei hervorgehoben, daß mit dem Fortfall der landesherrlichen Gewalt und der Standesrechte des Adels auch das Recht auf die Prädikate Majestät, Hoheit, Durchlaucht usw. weggefallen ist. Gleichwohl nehmen zahlreiche Mitglieder ehemals regierender Häuser diese Prädikate weiter für sich in Anspruch. Ich darf insoweit auf die dorthin abgegebenen Vorgänge über die Inanspruchnahme des Prädikats Königl. Hoheit durch den Chef des ehemaligen Fürstlichen Hauses Hohenzollern¹⁰ Bezug nehmen. In diesem Zusammenhang sei auch bemerkt, daß am 11. September 1937 ein Vertreter der Schaumburg-Lippischen Landesregierung bei mir vorstellig geworden ist, weil in Nr. 184 des Deutschen Reichsanzeigers und Preußischen Staatsanzeigers Christian Prinz zu Schaumburg-Lippe¹¹ aus Anlaß einer Ordensverteilung [sic] mit dem früheren Prädikat Durchlaucht aufgeführt ist.

Im einzelnen ergibt sich die Namensführung der Mitglieder der ehemals regierenden sowie der übrigen in Art. 57 des Einführungsgesetzes zum BGB genannten deutschen Fürstenhäuser¹² aus der beigefügten Zusammenstellung. Die dieser Zusammenstellung zugrundeliegenden Berichte der außerpreußischen Landesregierungen und gegebenenfalls die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen usw. sind in einem Anlageheft beigefügt¹³. Die in den Berichten enthaltenen Angaben sind nach den im Gothaischen Hofkalender 1937¹⁴ gemachten Angaben ergänzt.

⁵ Rupprecht Maria Luitp. Ferd. Kronprinz von Bayern (1869–1955).

⁶ Josias Georg Wilh. Adolf Erbprinz zu Waldeck und Pyrmont (*1896).

⁷ Friedrich Christian Alb. Leopold Prinz und Herzog zu Sachsen (*1893).

⁸ § 1355 BGB: „Die Frau erhält den Familiennamen des Mannes.“

⁹ Alexandra (*1882), Gattin des letzten regier. Großherzogs von Mecklenburg Friedrich Franz IV.

¹⁰ Friedrich Viktor Pius Alex. Fürst von Hohenzollern (*1891).

¹¹ Friedrich Christian Wilh. Alex. Prinz zu Schaumburg-Lippe (*1906): ORR im RMVP, SA-Sturmhauptführer, Reichsredner der NSDAP, HStL im Stab der NS-AO.

¹² Art. 57 EG BGB: „In Ansehung des Landesherrn und der Mitglieder der landesherrlichen Familien sowie der Mitglieder der Fürstlichen Familie Hohenzollern finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs nur insoweit Anwendung, als nicht besondere Vorschriften der Hausverfassungen oder der Landesgesetze abweichende Bestimmungen enthalten. – Das gleiche gilt in Ansehung der Mitglieder des vormaligen Hannoverschen Königshauses, des vormaligen Kurhessischen und des vormaligen Herzoglich Nassauischen Fürstenhauses.“ 1904 wurde hier noch das vormal. Herzogl. Holsteinische Haus eingereiht.

¹³ S. oben Anm. 1.

¹⁴ GOTHAISCHER HOFKALENDER Genealog. Handbuch der Fürstlichen Häuser, 174. Jg., Gotha 1937 (hieraus auch die vor- und nachstehenden Personenangaben).

Der zur Zeit auf dem Gebiete der Namensführung der ehemals regierenden Häuser bestehende Zustand ist infolge seiner Uneinheitlichkeit wenig erfreulich. Insbesondere sind auch Berufungen darauf, daß Namensführungen, die [in] einem Lande verboten sind, in einem anderen Lande zugelassen bleiben, nicht selten. Berufungen erfolgten vor allem in Fällen, in denen die Beteiligten Staatsangehörige mehrerer deutscher Länder waren oder in mehreren Ländern einen Wohnsitz besaßen, wenn in diesen Ländern verschiedene Regelungen getroffen waren. Bei den entstandenen Schwierigkeiten hat es sich nicht nur um Übergangserscheinungen gehandelt, sie dauern vielmehr bis auf den heutigen Tag fort. So sind erst im vergangenen Jahr Auseinandersetzungen zwischen der Landesregierung und dem jetzigen Chef des ehemals regierenden Hauses in Schaumburg-Lippe¹⁵ entstanden, als dieser nach dem Tode des bisherigen Chefs¹⁶ anstelle des Namens Prinz zu Schaumburg-Lippe eigenmächtig den Namen Fürst zu Schaumburg-Lippe annahm, während er sich dann ebenso eigenmächtig nur noch Schaumburg-Lippe nannte, und neuerdings der Schaumburg-Lippischen Landesregierung mitteilte, daß er mit ihrer Genehmigung einstweilen wieder den Namen Fürst zu Schaumburg-Lippe führen werde. Ich darf insoweit auch auf mein Schreiben vom heutigen Tage – I B 1 Sch 34 VI –¹⁷ Bezug nehmen.

Diese Schwierigkeiten legen es an sich nahe, von Reichs wegen Bestimmungen über die Namensführung der Mitglieder ehemals regierender Häuser zu erlassen. Diese würden zweckmäßig entsprechend der preußischen Regelung dahin gehen, daß alle Mitglieder eines Hauses den Namen zu führen hätten, der sich auch bisher auf die sogenannten nachgeborenen Mitglieder der Fürstenhäuser vererbte. Darüber hinaus würde es erwünscht sein, in Fällen, in denen dieser Name sich aus mehreren Bezeichnungen zusammensetzt, eine einzige Bezeichnung als Name festlegen zu können. Die Untersagung der Führung der Bezeichnung Prinz von Hannover durch die Angehörigen des ehemaligen Herzogshauses Braunschweig-Lüneburg ist auch schon auf Grund der jetzigen Rechtslage möglich¹⁸.

Die Mitglieder des vormals in Braunschweig regierenden Fürstenhauses haben sich bis zum 29. August 1931 des Namens Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Kgl. Prinz von Großbritannien und Irland bedient. Nach der Erklärung der Familie vom 29. August 1931 nennt sich der Chef des Hauses¹⁹ Kgl. Prinz von Großbritannien und Irland, Herzog von Cumberland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg, Chef des Hauses Hannover und des Gesamthauses Lüneburg, vormals regierender Herzog von Braunschweig; die Nachgeborenen führen den Namen Prinz von Hannover, von Großbritannien und Irland, Herzog zu Braunschweig und Lüneburg. Zu der eigenmächtigen Änderung des Namens waren die Mitglieder des Hauses nicht befugt, nachdem durch Art. 3 der Verfassung des Braunschweigischen Landes vom 6. Januar 1922 (Braunschweig. Gesetzes- und Verordnungs-Sammlung S. 56) die Standesvorrechte, und damit auch das Recht der Autonomie auf dem Gebiet der Namensführung aufgehoben worden sind. Zwar hat das ehemalige Haus Braunschweig-Lüneburg geltend gemacht, daß es den früher geführten Namensteil Prinz von Hannover nur tatsächlich nicht geführt habe, daß aber der Rechtsanspruch darauf niemals aufgegeben worden sei. Dieser Auffassung kann jedoch nicht beigetreten werden. Spätestens mit der Thronbesteigung des Herzogs Ernst August am 1. September 1913²⁰ ist das Recht auf den Namensteil Prinz von Hannover erloschen. Bei den der Thronbesteigung vorausgehenden Verhandlungen ist zwar nach den in der Reichskanzlei aufbewahrten Vorgängen von einer feierlichen, für den Herzog aus Pres-

¹⁵ Ernst Wolrad Fürst zu Schaumburg-Lippe (*1887). Aktenmaterial zur nachfolg. erwähnten Auseinandersetzung in R 43 II/286, Bl. 39–50; R 1501/127431.

¹⁶ Adolf Bernhard Fürst zu Schaumburg-Lippe (1883–1936), kinderloser Bruder des Vorgenannten, war mit dem Flugzeug tödlich verunglückt.

¹⁷ Abschrift in R 43 II/286, Bl. 46.

¹⁸ Im folg. genannte Einzelvorgänge s. R 43 II/286a, Bl. 1–104; R 1501/127431.

¹⁹ Ernst August Christian Gg., vormals regier. Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (1887–1953).

²⁰ Richtig: 1. Nov. 1913, infolge bereits 1906 erfolgten Thronverzichts seines Vaters Ernst August Herzog von Cumberland und zu Braunschweig und Lüneburg, und nach seinem faktischen Verzicht auf die Restitution des 1866 von Preußen annektierten Königreichs Hannover; s. Ernst Rud. HUBER. Dt. Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. IV, Stuttgart 1969, S. 432f.

Oktober 1937

tigegründen schwer tragbaren Verzichterklärung auf die mit dem Thron von Hannover zusammenhängenden Ansprüche abgesehen worden. Durch seine Verlobung mit der Prinzessin Viktoria Luise von Preußen²¹, die Anstellung als Offizier im preußischen Heer und Leistung des Fahneneides, ferner durch das ausdrückliche Versprechen, „daß er nichts tun und nichts unterstützen werde, was darauf gerichtet sei, den derzeitigen Bestand Preußens zu verändern“, hat der Herzog indes zu erkennen gegeben, daß er keinerlei mit dem Thron von Hannover zusammenhängende Ansprüche geltend machen werde. Unter allen Beteiligten herrschte infolgedessen Übereinstimmung, daß diese Ansprüche tatsächlich wie rechtlich als erledigt zu betrachten seien. Dementsprechend hat der Herzog durch sein späteres Verhalten gezeigt, daß er auch auf den Namen Prinz von Hannover verzichtet hatte. Dies ergibt sich nicht nur aus den Eintragungen in die Standesregister und Kirchenbücher, sondern vor allem aus den von ihm getätigten Staatsakten, bei denen dieser Namensteil niemals in Erscheinung getreten ist. Zu dem Verzicht hierauf war der Herzog nach dem damals geltenden Fürstenrecht auch befugt, so daß an der Wirksamkeit ein Zweifel nicht bestehen kann. Wenn ich gleichwohl durch Erlaß vom 10. Oktober 1935 – I B (I B H 146 VI) –²² die zunächst gegen die eigenmächtige Wiederannahme des Namensteils Prinz von Hannover erhobene Beanstandung zurückgenommen habe, so waren hierfür zwei Gesichtspunkte maßgebend. Einmal hatte Botschafter von Ribbentrop mit Zustimmung des Führers die Nichtbeanstandung aus außenpolitischen Gründen als dringend erwünscht bezeichnet. Weiter aber hatte das Haus Braunschweig-Lüneburg sich darauf berufen, daß das Kurfürstlich Hessische Haus, das ebenfalls 1866 entthront ist, unbeanstandet den Namen Prinz von Hessen führt. Es waren also nicht Rechtsgründe, sondern lediglich Zweckmäßigkeits- und Billigkeitserwägungen, die zu dem Fallenlassen der Beanstandungen geführt haben. Es steht daher nichts im Wege, unter Berufung auf die Rechtslage die Weiterführung des Namens zu unterbinden. Aus außenpolitischen Gründen halte ich es aber für zweckmäßig, den Fall „Prinz von Hannover“ nicht für sich gesondert, sondern im Zug einer generellen Regelung der Namensführung der Mitglieder ehemals regierender Häuser mitzuerledigen. Dies soll geschehen auf Grund der §§ 8, 13 des beiliegenden Entwurfs eines Gesetzes über die Änderung von Familiennamen [und Vornamen]²³, den ich heute dem Chef der Reichskanzlei zur Verabschiedung im Umlaufweg zugeleitet habe.

Die Namensführung der Angehörigen der ehemals regierenden Häuser bildet nur einen Teil der Namensführung überhaupt. Da ich für diese Gebiete federführend bin, bitte ich, die Angelegenheit im Benehmen mit mir weiterzubehandeln und mich vor allem auch bei dem Vortrag bei dem Führer und Reichskanzler zu beteiligen²⁴.

Abschrift dieses Schreibens und der Zusammenstellung habe ich dem Herrn Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei und dem Stellvertreter des Führers zugeleitet.

Frick

²¹ Viktoria Luise Prinzessin von Preußen (*1892), Heirat mit Herzog Ernst August am 24. 5. 1913.

²² Abschrift in R 43 II/286a, Bl. 16.

²³ R 43 II/286, Bl. 91–95; KabVorl. s. Dok. Nr. 168. § 8 zit. ebd. Anm. 5; § 13 ermächtigte den RIM zum Erlaß der erforderl. Durchführungsvorschriften.

²⁴ StSPrk Meissner trug Hitler, augenscheinlich ohne Beteiligung Fricks, die Angelegenheit am 22. 10. 1937 vor und beschied danach den RIM: Dok. Nr. 156.

Zitierhinweis

Nr. 150 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Präsidialkanzlei. 12. Oktober 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d150>